



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש "חנה דעת" רחוב אגסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' ל' אדר א' תשפ"ד

עורך ראשי: הרב אריאל סגן

גליון 242

פרשת פקודי

באיזה ספר תורה ראוי לקרוא את פרשת זכור

נושאי השיעור: הנהגת ימי הפורים בצל המלחמה | קריאת זכור היא מהתורה | דבר שבקדושה צריך עשרה | קריאת התורה מדאורייתא או מדרבנן | ברכות התורה בקריאת התורה אם היא מדאורייתא או מדרבנן | ספר תורה שנכתב על ידי סופר לא מוסמך | כתיבת אותיות ספר תורה על ידי אדם שאינו שומר תורה ומצוות | דין מוקף גויל | כתיבה כסדרן בתפילין ומזוזות | הגהת סת"ם על ידי מחשב | קריאה בספר תורה פסול | באיזה ספר קוראים פרשת זכור | ספר תורה על קלף משוח | לכוון בקריאת פרשת זכור לצאת ידי חובה מדאורייתא | אמירת לשם יחוד ו'ויהי נועם' קודם קריאת פרשת זכור | הרעשה בזמן אמירת עמלק בפרשת זכור

הרי כתוב "כל המשחרר עבדו עובר בעשה שנאמר (ויקרא כה, מז) לעולם בהם תעבודו" משיבה הגמרא 'מצוה שאני' - כיון ששחררו לצורך מצוה מותר. שואלת הגמרא, וכי מותר לעבור על מצות עשה כדי לקיים מצוה אחרת, ומשיבה הגמרא 'מצוה דרבים שאני'. דיינו לקיים את המצוה בעשרה. והרא"ש דן, שלכאורה רואים כאן שמצווה דרבים שאיננה דאורייתא דוחה מצות עשה של "לעולם בהם תעבודו", ולכאורה הרי כל המצוה שדבר שבקדושה - כגון קדיש וקדושה - צריך עשרה היא מדרבנן, אם כן למה כאן זה דאורייתא. ומבאר הרא"ש, שאמנם בפשטות זה מדרבנן, ואמנם חז"ל דרשו גזירה שוה אבל זו אסמכתא בעלמא, ובאמת כל החובה להתפלל במניין זה דרבנן. וכך סוברים כמה מרבתינו הראשונים. וזה לא כשיטת הזהור הקדוש (מבואר בשער הכוונות דרוש 2 על חזרת העמידה) שדבר שבקדושה בעשרה זו מצות עשה מן התורה של (סס כה, לג) "ונקדשתי בתוך בני ישראל". אולם מוסיף הרא"ש, שזה דווקא בשאר דברים שבקדושה, אבל מה שרבי אליעזר שחרר את עבדו מסתבר לומר שזה לצורך קריאת פרשת זכור שזה דאורייתא, וממילא קריאתה במניין הוא חיוב מדאורייתא.

ד. מן פסק את דברי הרא"ש

אמנם יש הרבה מקום לדון בכוונת דברי הרא"ש, ומרן השלחן ערוך בהלכות ארבע פרשיות (סימן תפ"ה) מביאם וז"ל: "יש אומרים, שפרשת זכור ופרשת פרה אדומה חייבים לקרואם מדאורייתא, לפיכך בני הישובים שאין להם מנין צריכים לבוא למקום שיש מנין בשבתות הללו כדי לשמוע פרשיות אלו שהם מדאורייתא". ע"כ. מרן לא מזכיר בפירוש שגם העשרה דאורייתא אלא רק שזה מצוה דאורייתא. ומרן כתב את זה גם בהלכות קריאת התורה (סימן תמ"ז), שם מרן עוסק בכל הסימן בידי הפסק באמצע קריאת התורה, מה מותר לדבר או ללמוד בזמן קריאת התורה, ומרן כותב שם (סעיף ב) בפירוש: "כל זה אינו ענין לפרשת זכור ופרשת פרה שחיוב קריאתם הוא מדאורייתא".

ה. קריאת התורה בשבת היא הלכה למשה מסיני

למעשה, יש לומר לפי כל הראשונים שסברו שפרשת זכור דאורייתא, היינו שסוברים שכל שאר קריאת התורה אינם מדאורייתא. אבל זה לא מוסכם, הב"ח (רי"ט סימן תרפ"ה) מקשה על התוספות, ומוכיח שלדעת רש"י כל קריאת התורה היא דאורייתא. מפני שהמקור של קריאת התורה בשבת הובא בגמרא במסכת בבא קמא (פג, שזו תקנת משה רבנו. אחר כך בא עזרא הסופר והוסיף שיש לקרוא שבת במנחה מפני יושבי קרנות. וכן הוסיף לקרוא בימי שני וחמישי. אכן יש כל מיני



א. ימי הפורים בצל המלחמה

ראשית, אני רוצה לפנות אל הציבור לקראת חג הפורים. אנחנו נמצאים עכשיו במצב מלחמה קשה נגד האויבים שלנו, כשכל יום אנחנו מתבשרים בשורות איוב על עוד הרוג ה"י. המצב לגמרי לא פשוט. אני חושב שהשנה חשוב מאד לכל אחד שיחגוג את הפורים בביתו, יקיים את המצוות של פורים, אבל לגבי כל מה שקשור לפרהסיה מאד צריך להקפיד שלא להראות שמחה וריקודים ברחובה של עיר. להיזהר בזה מאד. הציבור הכללי כאן רואה איך הדתיים חוגגים ושמחים בפורים כאילו שכל הצרה של עם ישראל איננה נוגעת אליהם זה לא נראה טוב, זה חילול ה' ממשי! לכן אני מבקש גם מראשי הישיבות והרבנים ומכל הציבור, שיעשו מה שאפשר השנה שפורים יהיה בפרופיל נמוך. לא לחגוג בפרהסיה, כל אחד בביתו עם משפחתו יאכלו סעודת פורים, ישלחו משלוח מנות לקרובים ולידידים, אבל לא להראות כאילו כל מה שקורה כאן לא נוגע אלינו. אנחנו חלק מהציבור וגם אנחנו מרגישים כל יום כאב נורא על מה שעובר על החיילים שלנו, על החטופים! אנחנו הרי מתפללים יום יום, אנחנו אומרים 'אבינו מלכינו' עושים 'מי שברך' בפתיחת ארון הקודש, מבחינתנו אנחנו מרגישים "עמו אנכי בצרה", זו צרה של כולנו, אנחנו חלק מהעם היושב בציון. לכן לא יעלה על הדעת שאנחנו נחגוג ונשמח כרגיל כאילו לא קרה דבר.

לכן לכל הפחות בפרהסיה צריך להיזהר בזה מאד שלא יראה כאילו לא אכפת לנו המצב ח"ו. בעז"ה כל אחד ואחד שיעורר על הדברים הללו כדי שבאמת נקיים מצד אחד את מצוות הפורים ומהצד השני נרגיש שאנחנו חלק מהצרה הגדולה שיש כאן לעם ישראל.

ב. קריאת התורה של פרשת זכור מדאורייתא

קריאת פרשת זכור היא מצות עשה מן התורה, כך כותב הרמב"ם (ספר המצוות עשין קפ"ט) וכל הראשונים. וזה כתוב בפירוש בתורה (דברים כה, ז) "זכור את אשר עשה לך עמלק". אבל המצוה מדאורייתא היא לא רק לזכור את מעשה עמלק, אלא כותבים התוספות (נכסות יג, ד"ה בלשון) הרא"ש (נכסות פ"ז סימן כ) הרשב"א (ענינים נכסות טז) והרבה ראשונים, שגם הקריאה בספר תורה היא מצות עשה מן התורה.

ג. קריאת פרשת זכור בעשרה

כמו כן כותב הרא"ש (פג) שקריאת זכור בעשרה היא מצות עשה. שהנה הגמרא (נכסות מז) מספרת על רבי אליעזר ששחרר את העבד שלו כדי לצרפו להשלים מנין, ושואלת הגמרא, איך אפשר לשחרר את העבד

דעות מי תיקן מה, ומה סדר התקנה, וכתבתי על כך באורך בהלכה ברורה ח"ו, תשובה שלימה בסוף הספר *שְׁנֵי תַּלְמוּדֵי יוֹסֵף סִימֵן* 3. יש בזה כמה דעות. אבל בוודאי שקריאת התורה בשבת שחרית זו תקנת משה רבנו. אם כן אומר הב"ח, תקנת משה רבנו הרי היא כמו הלכה למשה מסיני, כלומר שזה דאורייתא. וכך גם דעת הט"ז *נשם סק"ז*.

ו. ברכות קריאת התורה הן דאורייתא

יש עוד סברא בעניין הזה. הנה הריטב"א *(עמ"ס ברכות כ"א)* גם סובר שקריאת התורה דאורייתא, וטעמו, שהנה ברכות קריאת התורה הם דאורייתא, שהרי הגמרא *(ברכות כ"א)* אומרת, 'מנין לברכות התורה מן התורה' והגמרא דורשת את זה מפסוק שזה דאורייתא. והמשנה ברורה פוסק כך להלכה *(סימן 100 סק"ל)* אף לגבי ברכות התורה בבוקר. אבל הריטב"א כותב שברכות התורה על קריאת התורה הם דאורייתא, וכך גם כתב הרשב"ץ בתשובה *(נח"י סימן קס"ג)*. ממילא, אם הברכות על הקריאה הם דאורייתא, בוודאי שהקריאה עצמה היא מצוה דאורייתא.

אכן הרמב"ם בוודאי שאינו סובר כך. שהרי כתב *(פסוק 3 מהלכות ברכות הלכה יד וראה גם פסוק 10 הלכה יב)* כל הברכות כולם, אם נסתפק אם ברך או לא ברך - אינו חוזר ומברך חוץ מברכת המזון לפי שהיא של תורה"ע"כ. ומרן השלחן ערוך גם כתב *(סימן קפ"ד סעיף ז)*, אם כן בוודאי שסוברים שברכות התורה אינם מדאורייתא. אולם בכל זאת לגבי קריאת פרשת זכור, גם הראשונים שסברו שבדרך כלל קריאת התורה היא מדרבנן, קריאת פרשת זכור היא מדאורייתא.

ז. להלכה קריאת התורה הן דרבנן

צריך לדעת שהתקנות של קריאת התורה לא נתקנו בבית אחת, בתחילה משה רבינו תיקן לקרוא בשבת, ולאחר מכן עזרא הסופר הוסיף ותיקן לקרוא גם בשני וחמישי וכן הלאה. וכמו כן לגבי הפטרה, יש הפטרות המופיעות בגמרא ויש הפטרות שהן תקנה יותר מאוחרת. לגבי קריאת התורה במועדים יש נידון ממתי התחילו ומי תיקן, בסוף מסכת מגילה יש כמה דפים שהגמרא עוסקת בעניין קריאת התורה במועדים, מה קוראים בכל מועד ומועד. ובפשטות זו תקנת חכמים. כמו כן קריאת התורה בתעניות אלו הן תקנת חכמים בוודאי.

להלכה אנחנו נוקטים שכל קריאות התורה הן מדרבנן מלבד קריאת פרשת זכור שחיובה מדאורייתא. וזה חשוב לדעת, כיון שיש לנו כלל 'מצוות צריכות כוונה' - לכן כל אחד צריך לכוון לצאת ידי חובת מצות עשה מן התורה של שמיעת פרשת זכור. ולפי המבואר בדברי רש"י בסוף מסכת מגילה *(נפ"ד ופספיקין)* יש מצוה מדאורייתא לקרוא בתורה פרשת זכור, אולם חכמים קבעו שיש לקיים את המצווה סמוך לפורים, כדי להסמין את מעשה עמלק למעשה המן הרשע שהיה מזרעו של עמלק. *[יש גם כן נידון אם בכל שנה יש מצווה מדאורייתא, או רק פעם אחת בחיים, וזה נושא בפני עצמו ואכמ"ל]*.

ח. ידיעת ההלכות ומלאכת הכתיבה

כעת אני רוצה להתמקד בנושא אחר חשוב מאד שנוגע כללית לקריאת התורה, והוא כתיבת ספר תורה. הנה סופר שכותב ספר תורה צריך לדעת הרבה הלכות, ולאחר שלמד את ההלכות צריך גם לדעת לכתוב בכתב יפה, אם לא יידע לכתוב יפה הכתב שלו יהיה עקום ומבולבל, וגם אם למד את כל ההלכות אבל אין בזה "זה אלי ואנוהו". מאידך, יש הרבה שיש להם כתב יפה, אבל לצערינו כותבים ספרי תורה בלי ללמוד טוב את ההלכות. וכמובן שמי שכותב בלי ללמוד את ההלכות אינו יכול לא יודע אם אפשר בדיעבד אפילו לסמוך לקרוא בספר שכתב.

ט. כתיבת השם בספרי תורה

יש הלכות בסיסיות בכתיבת ספר תורה שהם קלות יותר. כתיבת שם השם לשם קדושת ספר תורה. שלפני כתיבת שם השם בספר תורה, הסופר צריך לומר 'הריני כותב לשם קדושת שם השם'. יש מחלוקת מה הדין אם ידע שכותב את שם השם אבל לא אמר את זה או אפילו לא חשב, האם זה מועיל או לא, אבל אם סתם היה מקשיב או מפטפט עם חברו וכותב, ולא שם לב וכתב שם השם, זה פסול.

י. בדיקת מחשב

היום ב"ה המציאו לנו דבר חשוב מאד, תוכנת מחשב בודק את הסת"ם ויכול למצוא בהם חסירות ויתירות. והיום כבר יש תוכנות שעלו הרבה כסף ומשוכללות מאד ומגלות כל דבר הכי קטן, אות משונה ביותר כבר הם יגלו אותה. אבל בוודאי שהמחשב אין לו רוח הקודש ולא שרתה עליו הנבואה, הוא לא יודע אם הסופר קידש את שם השם או לא, זה נסתרות, זה צריך לברר אם ניתן לסמוך על היראת שמים של הסופר. כמו כן כשמתחיל לכתוב, הוא צריך לומר 'הריני כותב לשם קדושת ספר תורה', ואם לא אמר - פסול. וכמו כן לגבי תפילין ומזוזות. פעם ספרתי, שבבית הכנסת של אאמו"ר מרן זצוק"ל בשכונת 'רחביה'

היה יהודי אחד מאד נחמד, שאביו היה סופר סת"ם משובח, תלמיד חכם שיודע את ההלכות, וכתב ספר תורה יפה מאד ונתן את זה מתנה לבנו, והבן הזה הקדיש את ספר התורה לבית כנסת שם. והנה שבת אחת, אני קורא בתורה ומצאתי שכנראה מחמת זיעה וכיו"ב היה פסול בספר תורה. אאמו"ר מרן זצוק"ל קם והתבונן, והורה להחליף את הספר, ולאחר השבת לתקנו. למעשה לאחר השבת העניין נשכח, היו שם כמה ספרי תורה נוספים, והנה עברו כמה שבועות, יום אחד בא הבן של אותו אדם שהספר שייך לו, ומספר לי שתיקן את הספר תורה. ומבקש שיוציאו אותו ויקראו בו. סיפרתי על כך לאאמו"ר מרן זצוק"ל, והוא קרא לו והתעניין כיצד תיקן וכו', ואז הוא הסביר שתיקן והכל בסדר. ואז שאל אותו אאמו"ר: 'האם אתה אמרת שאתה כותב לשם קדושת ספר תורה?'... ואז הוא נבהל ואמר שאכן לא אמר כך, אם כך צריכים למחוק את מה שתיקן - ולכתוב שוב. הבעיה הייתה שהוא לא זכר את מה הוא תיקן. ואאמו"ר מרן זצוק"ל אמר לי, תנסה להיזכר לכל הפחות באיזו פרשה זה היה, אבל אף אחד לא זכר מתי אירעה הטעות, ואפילו אאמו"ר לא זכר באיזה פרשה אירע המעשה. ולבסוף הוחלט להחליף את כל היריעה שבה אירעה הטעות.

יא. כתיבת האותיות האחרונות בספר תורה

ואם אאמו"ר לא היה שואל את הסופר הזה אם כתב לשם קדושת ספר תורה, אך אחד לא היה מעלה בדעתו שיטעה בזה, זה דבר כל כך בסיסי. הנה היום נהוג שאת האותיות האחרונות של הספר תורה נותנים לכל מיני אנשים לכותבם, הסופר צריך לשבת ליד כל אחד ולומר לו שיכתוב לשם קדושת ספר תורה.

כלל, אאמו"ר מרן זצוק"ל לא אהב את המנהג הזה, משום שכל פעם נותנים לכל מיני אנשים, שבחלקם אינם דתיים בכלל, והם לא יודעים לכתוב כלל, נורא ואיום, בשביל מה צריך את זה? לכן כשהיו באים אליו עם ספר תורה שנשארו בו כ-20 אותיות אחרונות, ואז היה אומר אני כותב לשם קדושת ספר תורה, לאאמו"ר מרן זצוק"ל היה כתב יפה מאד... והיה כותב במהירות את כל האותיות שנשארו... עד הסוף. היו אומרים לו הרב תשאיר יקרת... אבל הוא היה כותב בזריזות וגומר את הכל. ואז היה אומר לסופר, לא יותר טוב לך שאני אכתוב מאנשים אחרים?!

היום יש דבר חדש, ואני חושב שזה פותר את הבעיה, והסופר יושב וכותב, ואותו אחד שרוצים לכבדו לכתוב אות בספר התורה מניח את ידו על יד הסופר, כאילו הוא כותב, אבל למעשה הסופר כתב את הכל. הייתי פעם באיזה מקום, והיה שם אדם שאינו שומר תורה ומצוות שביקש גם לכתוב אות בספר תורה, והיתה מבוכה גדולה וזה לא היה נעים, ונתנו לו לכתוב וכשהגעתי לשם סיפר לי על כך בעל הספר ושאל אותי מה לעשות, אמרתי לו זו בעיה וצריך להחליף את היריעה. הרי הוא לא כתב לשמה הוא לא יודע מה זה לשמה. הוא לא שומר תורה ומצוות, איך אפשר לסמוך על דבר כזה? ואז לאחר כמה דקות מישוהו בטעות הניח קפה על השולחן ונשפך על היריעה... וכל הטקס של כתיבת האותיות נגמר כי צריך להוציא את כל היריעה. כנראה כך רצו משמים שיהיה באמת... לאחר מכן הסופר הלך וכתב הכל מחדש והכל היה בסדר. צריך להיזהר בדברים האלו.

יב. מוקף גויל וחק תוכות

יש שתי הלכות מאד חשובות בכל צורת האותיות. האחת, 'מוקף גויל' כלומר שכל אות צריכה להיות שיש גויל מסביבה, שלא תדבק אות אחת לחברתה. ההלכה השניה, 'חק תוכות', דהיינו שכתבה צריכה להיות 'חק יריכות' ואילו 'חק תוכות' פסול מהתורה. ביאור הדבר, למשל אם הסופר היה יושב, ועל הקלף טפטף טיפת דיו עגולה אחת, היא לא אות, אבל באותו מקום שנפלה הטיפה צריך לכתוב א', מה עשה הסופר? במקום לכתוב מתחילה את האות, גירד את הדיו מכל הצדדים ונעשתה אות א', זה נקרא חק תוכות - דהיינו שהאות נוצרה מאליה. צריך לכתוב את האות, ולא לגרד שמחמת כן תיווצר האות.

וזו הלכה מצויה מאד, לדוגמא, סופר סת"ם היה צריך לכתוב 'רב', ובמקום ר' כתב ד', כדי לתקן רצה להוריד את הבליטה שיש בד' בצד ימין וממילא ייראה ר', הרי זה נקרא שהאות שהיתה בתחילה ר' ופתאום נעשתה ד', כלומר שבהתחלה לא היתה כאן האות הנכונה וכעת נוספה האות הנכונה אך היא נוצרה מאליה על ידי המחיקה, ממילא היא פסולה.

יג. דין כסדרן

פעם סיפרתי מקרה שאירע בבני ברק, ששם יש מכון שנוסד על ידי הגר"ש וואזנר 'משמרת הסת"ם' ויש להם תוכנת מחשב מאוד טובה לבדיקת סת"ם. והנה היה בבני ברק סופר אחד שהיה ידוע כסופר מצוין, הוא היה כותב יפה מאד ויקר, והסופר הזה היה רגיל, מעצמו כמובן, לאחר כל כתיבה לשלוח את מה שכתב להגהה ידנית וגם הגהת מחשב. פעם בא אליו אחד וקנה היה יודע שזה עבר הגהה ידנית והגהת מחשב. פעם בא אליו אחד וקנה מזוזה יקרה מאד, והסופר אמר לו, שאינו צריך לבדוק את המזוזה כיון

לב לטעות הזו, הוא כנראה שכח ולא תיקן אותה. אמנם באות מיותרת יש אולי קצת מקום להסתפק אם באמת הספר פסול לגמרי או לא, זה דיון שיש בנושא הזה.

טז. קריאת התורה בספר תורה פסול

יש תשובות הרמב"ם מפורסמת מאד בשו"ת פאר הדור (סימן ט), שם נשאל הרמב"ם האם מותר לקרוא בספר תורה פסול. דהיינו ציבור שאין להם ספר תורה ורוצים לקרוא בספר תורה פסול, האם זה מותר. והנה כתוב בגמרא שאין קוראים בחומש מפני כבוד הציבור, כלומר שתקנת חכמים היא לקרוא בספר תורה. ולכאורה כאן זה לא חומש זה ספר תורה רק פסול. והרמב"ם השיב שמוותר, וביאר, שכשמברכים על לולב או אתרוג או סוכה, הם צריכים להיות כשרים, ואם הם פסולים אין מברכים עליהם. מה שאין כן בספר תורה, הברכה היא לא על הספר הזה, הברכה היא "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו" דהיינו ברכה כללית על קבלת התורה, ממילא כיון שאין ברכה על הספר, לכן אפשר לברך גם על ספר פסול. ומוסיף הרמב"ם, שכן נהגו לפני רבינו יצחק הלוי [י] - יש גורסים 'רבינו יצחק' כשהכוונה היא לר"ף] ורבינו חנוך הספרדי.

והנה אמנם בוודאי שהרמב"ם כתב את התשובה הזו, והיא התפרסמה כבר בדורות שלאחר מכן, הרשב"א (ובענין בלחות חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן ה) ראה את התשובה הזאת ותמה עליה מאד, הכיצד הרמב"ם מתיר לברך על ספר פסול. יתירה מזאת הקשה, דהרי הרמב"ם עצמו בהלכות ספר תורה (פסקי מהלכות ספר תורה הלכה ה) מנה כל מיני דברים שפסולים בספר תורה, וכתב, שאם היה אחד מהדברים הללו אין קוראים בו בציבור. הרי שהרמב"ם כותב בפירוש שאין קוראים בו בציבור. משום כך כתב הרשב"א, שנראה לו שהרמב"ם כתב את התשובה הזו בילדותו, ולאחר מכן הרמב"ם חזר בו.

ויש אריכות בראשונים ובאחרונים על דברי הרמב"ם בתשובה. אבל מרן הבית יוסף (סימן רעט) לאחר שהביא את כל הנושא הזה, כותב על כך, שגם אם נאמר שהרמב"ם עצמו חזר בו, אבל הרי הרמב"ם עצמו כותב להדיא בתשובה שכן נהגו הרי"ף ורבינו חנוך, כלומר גם אם הוא אינו סובר כך הרי שיש ראשונים שסוברים כך. באמת יש תשובה של חכמי נרבונוא (ובענין בלחות

חיים טז) שמביאים אותה כמה ראשונים, ושם כותבים בפירוש שאפשר לברך על ספר תורה פסול. בזמנו כשהייתי בחור צעיר וכתבתי הערות על 'פאר הדור' דברתי על כך באריכות עם אאמו"ר מרן זצוק"ל, והראה לי שהר"ן בהלכות (גיטין פ"ה) כותב, שאם יש טעות בספר תורה מותר לקרוא בו אבל רק בחומש אחר, כלומר שאם יש טעות בספר בראשית אין קוראים בספר בראשית, אבל מותר לקרוא בספר שמות. ויש עוד ראשונים שסברו כך, רבינו שמשון משאנץ (בתשובה שובא"ה בשו"ת מהר"ם מוטרבונג דפוס פראג סימן קע"ו) ועוד, הבאתי אותם בהערות על 'פאר הדור' וגם ב'הלכה ברורה' חלק ז', ושם הוספתי עוד ראשונים שסוברים שאפשר לברך על ספר תורה פסול.

יז. פשרה להלכה בין הפוסקים

למעשה רוב הראשונים סוברים כדעת הרשב"א, וכמו שמשמע מהרמב"ם בחיבורו שאין לברך על ספר תורה פסול. לכן להלכה כמובן שצריך להקפיד על ספר תורה כשר, אבל בכל זאת כותב מרן הבית יוסף (ויו"ד סימן רעט) בשם מהר"י בירב, שמתחשבים להלכה בדעה שספר תורה פסול מועיל לכל הפחות לגבי דיעבד.

כלומר שהנה הסוברים שספר תורה פסול אפשר לברך עליו - בוודאי שאם יש ספר תורה כשר יש לברך עליו, אך אם יש רק ספר תורה פסול - מותר לברך עליו ולקרוא כרגיל. לעומת זאת הסוברים שספר תורה כשר הוא לעיכובא שזו דעת רוב הראשונים, אז אם באמצע הקריאה התברר שהספר פסול, יש לעשות שני דברים: דבר ראשון, להחליף לספר כשר. דבר שני, צריך להתחיל את הפרשה מהתחלה עוד הפעם. מפני שמה שקראו קודם לכן אינו שווה כלום, הספר היה פסול. כלומר שגם אם קראו פרשה ובפסוק האחרון נמצא טעות, חייבים להוציא ספר תורה אחר, ולקרוא את הפרשה מתחילתה, ומעלים שבעה עולים. ואף אם אחד העולים בירך ונמצא הטעות באמצע הקריאה שלו, הרי שכאשר מוציאים את הספר השני עליו לברך את הברכה הראשונה מחדש, ולא יסתפק בכך שכבר בירך את הברכה הראשונה.

אולם רבינו יעקב בירב עושה פשרה, אמנם מצד אחד יש להחמיר שהספר יהיה כשר, ולכל הפחות שיהיה בחזקת כשרות. מאידך, אם נמצא טעות באמצע הקריאה אפילו בעליה האחרונה, לא ממשיכים לקרוא בספר הפסול אלא בדיעבד נסמך על המתירים לקרוא בספר הפסול. ולכן גם כאשר ממשיכים לקרוא בספר השני - ממשיכים בדיוק היכן שעצרו בספר הראשון, ואין לעולה לברך שוב על עלייתו. ובוודאי שאין לחזור מתחילת הפרשה. כלומר מה שאנחנו נוהגים כיום, הוא מחמת שבדיעבד סומכים על תשובת הרמב"ם והראשונים שמוותר לקרוא בספר פסול. וכך פוסק בשלחן ערוך (סימן קנ"ג סעיף ג' ויו"ד סימן קנ"ג סעיף ג'). ויש בזה כמה פרטי דינים וכתבתי

שהוא בדק אותה והיא בסדר. הקונה בכל זאת החליט שרוצה לשלוח אותה לבדיקה, ואכן בדקו את המזוזה במחשב, והנה המחשב עונה שהמזוזה אכן כשרה, אבל המחשב הוסיף שהמזוזה הזאת נבדקה כבר פעם אחת, בדקו במאגר של המחשב ומצאו את המזוזה לפי המספר הסיידורי שהחשב הוציא, והנה רואים שבבדיקה הקודמת המזוזה יצאה פסולה.

הסיבה שהמזוזה היתה פסולה היא מחמת שהיתה אות אחת שאי אפשר היה לתקן אותה בגלל 'חק תוכות', המשמעות של חק תוכות היא שצריך למחוק את האות, אך צריך לדעת, שבספר"ם דין חק תוכות הוא שווה, אך יש הבדל ביניהם שבספר תורה אפשר לתקן ולמחוק את האות ולכותבה מחדש, אך בתפילין ומזוזות יש הלכה נוספת - שצריך שהכתובה תהיה 'כסדרן'. דהיינו שכל אות ואות צריך לכותבה במקומה לפי הסדר, ואם נחסרה אות אחת ולאחר מכן משלים אותה זה פסול לגמרי. דין 'סדרן' זה איסור דאורייתא. הפתרון היחידי כאשר יש טעות בתפילין או במזוזות הוא רק למחוק מאותה אות עד הסוף, ולכתוב מחדש. שאז זה יהיה כסדרן, וזה דבר כמעט בלתי אפשרי. אלא אם הטעות היתה ממש לקראת הסוף. והדיון הזה של 'כסדרן' הוא הגורם המרכזי שבתפילין ומזוזות מצוי יותר שיש פסול שמחייב בגניזה, לעומת זאת בספר תורה בדרך כלל אפשר לתקן.

כאן בבית הכנסת, היה אחד שהזמין שני ספרי תורה שיהיה בבית הכנסת, והזמנו סופרים תלמידי חכמים, ולפני שהתחלתי לכתוב, פניתי לסופרים ושאלתי אותם כמה שאלות בענייני חק תוכות, וראיתי שהם יודעים מצוין את ההלכות, שאלתי אותם שאלות מסובכות, יש בזה המון פרטים והם ענו תשובות כמו שצריך, והבנתי שאלה למדו כמו שצריך. אני למדתי שנתיים, יומם ולילה, את ההלכות האלה, וגם היום כששואלים אותי אני צריך לפתוח ספרים ולעיין, זה לא פשוט, גם אחרי מה שכתבתי.

יד. נאמנות הסופר

נחזור לסופר הסת"ם מבני ברק, לאחר שנמצא שהמזוזה עברה בדיקת מחשב והיתה פסולה, התברר שהסופר הזה פשוט חס על כספו, וכיון שראה שהמזוזה נפסלה הלך ותיקנה, וממילא יש כאן בעיה של 'כסדרן', והמזוזה פסולה גם כעת לאחר התיקון.

ראשי המכון פנו לגר"ש וואזנר וסיפרו לו על כך, והוא אמר להם, שהנה כל מה שיש לסופר זה הנאמנות שלו, והנה כעת הרע את הנאמנות שלו, וממילא צריך לפרסם שהסופר הזה פסול מלכתוב. ואמנם שהאמת שלפי דברי הרמ"א בחושן משפט יש לפסול את הסופר הזה רק מכאן והלאה, אך אי אפשר לפסול את כל מה שעשה קודם שנודע הסיפור הזה, אבל כיון שאנשים אם ישמעו על כך מסתמא לא יסכימו יותר להניח תפילין שלו, חלקם בוודאי גם יבואו לבקש את הכסף ששילמו לו, לכן כשהסופר שמע על כך הוא נבהל מאד, והלך לגר"ש וואזנר, בכה והתחנן על נפשו, ואמר שבאמת זה היה רק פעם אחת בלבד, ושהוא מוכן להישבע שמעולם לא עשה דבר כזה, רק הפעם נכשל, ושהוא מבטיח ומקבל על עצמו תשובה שלימה, ובאמת לבסוף ויתרו לו ולא פירסמו את שמו.

טו. המחשב לא טועה

רואים עד כמה כשרות הסת"ם תלוי בנאמנות הסופר, אך מצד שני, גם בסופר נאמן וישר, הרי הוא בשר ודם, ואפילו בהגהה רגילה הרבה פעמים מוצאים טעויות, היום המחשב עוזר הרבה מאד בדברים האלו, אך כמובן שלא לסמוך בשום פנים ואופן על מחשב בלבד, צריך לעשות כמו שנהגנו בכל הדורות שיש מגיה, או הסופר עצמו או מישהו אחר שעושים הגהה יסודית לסת"ם, מלבד זאת להוסיף את הגהת המחשב.

לפני כמה שנים קרה כאן מקרה ממש מוזר ב'חזוה דעת'. מישהו תרם ספר תורה מפואר ויפה מאד, ועבר את כל הבדיקות והגהת מחשב, והוא היה מהודר מאוד, ובפרשת זכור הוצאנו אותו, לאחר כמה חודשים בקריאת התורה באחת השבתות [י] - אינני זוכר באיזו פרשה זה היה, אני קורא בתורה והציבור העיר לי על טעות, חזרתי וקראתי ושוב מעירים לי על הטעות, והתברר שהיתה בספר תורה אות ס' מיותרת, כמובן שהחלפנו ספר. לאחר מכן פרסמנו את דבר הטעות, ושמאחר שאת פרשת זכור קראנו בספר הזה, ממילא הרי אנחנו מחייבים לשמוע שוב פעם קריאת זכור, לכן בשבת הבאה הוצאנו ספר תורה, וקראנו בלי ברכה את פרשת זכור לכל הציבור.

והנה שאלתי את בעל הספר שתרם אותו לבית הכנסת ושאלתי אותו האם מסר את הספר להגהת מחשב, ואמר לי שאכן כן, ואמר עוד שהוא שילם את הבדיקה של המחשב. אך אני אמרתי לו, מחשב הוא גולם, אם יש טעות הוא אמור למצוא את הטעות! ואז קראנו לסופר שכתב את הספר, ובאמת התברר שהמחשב הוא לא בשר ודם אבל הוא לא טועה, המחשב הצביע על הטעות הזו, אבל המחשב גילה כמה טעויות בודדות שהיו בספר, ואחת מהן היתה הטעות הזו, הראו לי את זה מודפס בדו"ח של בדיקת המחשב, אך מה שקרה הוא, שהסופר הלך ותיקן את כל הטעות תיקון, והוא לא שם

יח. אמירת 'ברכו' כשקוראים בספר תורה פסול

בשנים הראשונות אחרי החתונה שלי, הייתי הולך למחנות צבא בשבתות. ישנם מלא חיילים דתיים שמבקשים רב שימסור להם שיעורים. והייתי נוסע לכל מיני מחנות, הייתי לוקח איתי קופסאות שימורים, ומוסר שיעורים ללא הפסקה. והנה, פעם אחת הגעתי לבסיס חיל האוויר ב'עובדה' שזה קרוב לאילת, נסעתי לשם יחד עם אשתי ושני תינוקים קטנים. כשהגעתי ביום שישי בצהריים נכנסתי לבית הכנסת בבסיס, והיו להם שם כמה ספרי תורה, וכולם היו ישנים. הוצאתי את הספר הראשון וראיתי שיש בו אותיות שבורות, מחמת התיישנות הספר במשך הזמן נשברו האותיות, וממילא הספר פסול. הספר שני דווקא האותיות שבו היו שלימות, אבל מחמת יושנו האותיות דהו ונעשו אדומות, וזו מחלוקת, ולהלכה הספר פסול. וכך היה גם בספרים האחרים שבדקתי שם - כולם היו פסולים. אני לא זוכר כמה ספרים היו שמה, אבל היה כמה וכולם היו פסולים לגמרי. החיילים שם היו כועסים מאד, אמרו, מה זה פה, אנחנו נמצאים פה כל שבת במשך שנים, יש פה כאילו 'רב' וכל הזמן קראנו בספרים פסולים!?

הם התקשרו לרב של חיל האוויר, כשהוא שמע את זה הוא הזדעזע וביקש להביא ספר תורה מאילת. ואכן מפקד הבסיס נתן פקודה לנסוע מיד לאילת לבסיס אחר, להביא משם ספר תורה. הם נסעו מהר והביאו ספר תורה, והנה כשאני פותח אותו אני רואה שהספר תורה הזה הוא פסול לגמרי ללא כל ספק.

התקשרתי לאממ"ר מרן זצוק"ל מיד, וסיפרתי לו בצער את המצב, שנצטרך השבת לקרוא בתורה בלי ברכות כמובן משום שאין לנו ספר תורה כשר. ושאלתי אותו אם יכולים העולים לומר רק 'ברכו' ויאמרו את הברכה ללא שם ומלכות. והוא אמר לי שאכן כל עולה יאמר רק את 'ברכו' ושאר הברכות יאמרו ללא שם ומלכות. וכתבתי על כך בהלכה ברורה חלק ז' (נש"ת שסוף הספר), שיש פוסקים שאומרים שלכל הפחות לומר 'ברכו' ואפשר לסמוך על זה. כיון שזה דבר שבקדושה ויש מניין, לכל הפחות לגבי זה נסמוך על תשובת הרמב"ם.

יט. בספרי תורה יש לסמוך על חזקת כשרות

מזה יש ללמוד, מה היתה המציאות לפני שהיתה בדיקת מחשב, שבכל ספרי התורה היו ספקות. הגאון רבינו חיים פלאגי מספר, שפעם אחת בטורקיה בעיר שלו שהיתה עיר גדולה, הגיע חכם אשכנזי, שהיה מומחה גדול בכתיבת ספרי תורה, והוא עבר בבתי הכנסיות אחד אחד, [- לא מחנות צבא, בתי כנסיות!] ומצא הרבה ספרים פסולים! ומספר רבינו חיים פלאגי שכולם היו במבוכה, וכי עד עכשיו קראנו בספרים פסולים! וכתב על כך רבינו חיים פלאגי, שעל כרחנו עלינו לסמוך על החזקה, שלכל ספר תורה יש חזקת כשרות עד שלא נמצאה בו הטעות. ואפילו לגבי קריאת פרשת זכור כשאין ברירה סומכים על החזקה.

כ. בימינו חובה לבדוק בבדיקת מחשב

בימינו שישנה אפשרות של הגהת מחשב, לאור כל דברי הפוסקים, חובה קדושה על כל אדם שמקדיש ספר תורה שיבדוק אותו במחשב. אם הוא רוצה לקיים מצות עשה מן התורה של (דברים לא, יט) "ועתה כתבו לכם", אם הספר פסול הוא לא קיים את המצווה. אצלינו כאן בבית הכנסת, אני לא מסכים לקבל ספר תורה חדש בלי שבעל הספר מראה לי בבירור שעשה בדיקת מחשב. על כל שאר ההלכות שאמרנו קודם, כגון: קדושת שם השם, קדושת ספר תורה, חק תוכות, באלו אנו סומכים על נאמנות הסופר בליט ברירה, עד אחד נאמן באיסורים. אבל בדבר שניתן לגלותו בקלות, על ידי מחשב, חייבים לבדוק זאת. וגם הבתי כנסיות, כדאי להשקיע בזה כסף לבדוק את הספרי תורה שברשותם, להשיג תרומה בשביל דבר כזה ולבדוק את הספרי תורה.

כא. להוציא את הספר המהודר לקריאת זכור

מכל זה נבין כמה זה חשוב להוציא את הספר הטוב ביותר שבבית הכנסת לפרשת זכור. כשעדיין לא היה את תוכנת המחשב היינו מדברים על זה שעדיף שיהיה זה ספר שקראו בו הרבה פעמים, שכלל שקראו בו יותר פעמים והקורא בתורה יש לו עיניים טובות והוא מרגיש מה הוא קורא, זה יותר טוב.

כאן במשך שנים היינו מקפידים, למרות בדיקת המחשב, שביום שישי היה בא לכאן סופר סת"ם ועובר על פרשת השבוע בספרי התורה שבשני בתי הכנסת, מתחילה ועד סוף לוודא שהכל בסדר. עד כדי כך! קל וחומר שבפרשת זכור שיש להוציא את הספר תורה המהודר ביותר שיש.

כב. קריאה בספר תורה משוח

יש דבר שהתחדש במאות שנים האחרונות, והוא למשוך את הקלף במין

משיחה לבנה. הסיבה לכך היא מפני שלכתוב על ספר שאינו משוח לסופר זה מקשה מאד את הכתיבה. זה לא כמו בד, אבל זה קשה יותר לכתוב. אם זה 'גויל' זה נעשה כמו בד וזה קשה מאד לכתובה. לכן לא תמצאו הרבה ספרים של 'גויל', למרות שזה בוודאי מהודר יותר, וזה גם מוציא מכל מיני ספקות על הקלף.

אולם הספר המשוח זה גורם לסופר שקל לו מאד לכתוב, והוא יכול לכתוב בנוחות ובמהירות ממש. ויש אומרים שהמשיחה הזאת חוצצת ויש אומרים שלא, מטעם מה שאמרנו (סוכה זא) 'כל שלנאותו אינו חוצץ' - שהרי זה עושה שהאותיות יהיו יותר יפות, זה עוזר לסופר שיהיה לו כתב יפה ומסודר, ולכן אינו חוצץ.

המתירים טוענים עוד, שהרי הספר שלנו, גם אלו שאינם משוחים, בסופו של דבר נחשבים למשוחים, שהרי כיצד הקלף יוצא כל כך חלק ויפה ומסודר? שהרי בעיבוד נותנים על היריעות סיד וכל מיני חומרים, ונשאר ממשות בתוכו, ובכל זאת זה לא פוסל את הקלף. יש בזה דין ודברים בפוסקים ואכמ"ל. להלכה אנחנו פוסקים להכשיר בין ספר תורה בין תפילין ומזוזות שנעשו על קלף משוח, וכך דעתו של אממ"ר מרן זצוק"ל (נש"ת יחיה

דעת ח"ו סימן נא).

עם כל זאת בקריאת פרשת זכור היה מקפיד שהספר תורה לא יהיה משוח, וכמובן גם בתפילין ומזוזות היה מקפיד שלא יהיה משוח, למרות שמעיקר הדין סבר שאינו מעכב, ואדרבא יש אומרים שיש בקלף משוח משום "זה אלי ואנוהו" שהרי זה היופי של האותיות. אבל בתפילין ומזוזות הוא לא רצה לסמוך על זה בשום אופן, וגם בפרשת זכור מפני שהם דאורייתא. מה שאין כן בשאר קריאת התורה בבית כנסת שלו הוא היה אפילו מתיר לכתחילה להוציא ספר משוח, כי יש לנו את תשובת הרמב"ם, הוא היה מצרף את תשובת הרמב"ם לקולא, ולכן היה מיקל בספר משוח.

כג. לכוון ולהאזין לקריאת פרשת זכור

לאור כל האמור, יש לעורר שכיין שקריאת פרשת זכור היא דאורייתא, לכן יש לכוון לצאת ידי חובה לקיים את המצווה. אנחנו מקפידים מאד שהקורא בתורה לפני הקריאה מעורר את הציבור לכוון לקיים את המצווה. אממ"ר מרן זצוק"ל היה נוהג לומר 'ויהי נועם וכו' ומיד לאחר מכן 'ברכו', אבל לא היה אומר 'לשם יחוד'. יש כאלה שאומרים גם 'לשם יחוד' ותבוא עליהם הברכה.

וצריך לשים לב, יש אנשים שחושבים שעמלק נמצא תחת הרגלים שלהם... ודופקים על הרצפה בידים וברגליים. זה מנהג שהתחיל ממגילת אסתר, שהרמ"א (סימן תרצ סעיף ג) כותב שעושים צורה של בן אדם עם אף ארוך משונה מאד - המן עם אזניים של המן... - ובכל פעם שקוראים המן מרביצים לו. היום זה הפך להיות פיצוצים, טוב שלא מביאים טילים כשמזכירים את המן... נורא ואיום! פעם הייתי בבית כנסת ובא אלי בן אדם ובכה, שכבר עברו שמונה שבועות מאז פורים ומישהו חשב כנראה שהוא המן, ודפק ליד האוזן שלו פיצוץ אדיר, ומאז אינו שומע!! ורק לאחר זמן התחיל לשמוע מעט.

אממ"ר מרן זצוק"ל היה עומד על כך שבשום אופן לא ידפקו, לא בעמלק ולא בהמן. אני זוכר שכשהייתי ילד, בבית הכנסת 'בורוכוב', הוא היה קורא בעצמו את המגילה, והקול שלו היה נמוך, והוא היה רוצה שישמעו כמו שצריך, ובאמת למרות שזה היה בית כנסת גדול היתה דממה מוחלטת, אבל לפני קריאת המגילה הוא היה קם ולקח איתו שנים שלושה אנשים, ועושים חיפוש מילד לילד, וכל ילד שיש לו אקדח לא היה סומך על אף אחד, היה אוסף את כל האקדחים והרעשנים למיניהם [- באותם ימים לכל ילד היה אקדח למי לא היה הרי זה מה שהיה בסך הכל] והיה מניח את זה לידו על התיבה. בסיום קריאת המגילה כל הילדים היו באים וכל אחד לוקח את שלו, וכשהיו צועקים 'ארור המן' היו כל הילדים דופקים ודופקים כמה שהם רוצים.

הרי אם אדם לא שמע מילה אחת 'המן' לא יצא ידי חובה וכן בזכור אדם שלא שמע מילת 'עמלק' או מילה אחרת, לא יצא ידי חובה. לכן צריך להקפיד על זה. אצלו פה ב"ה יש שטיח וקשה לדפוק עלי... אבל צריך להיזהר לא לדפוק על הספסלים או על השלחנות, כדי שהציבור יוכלו לשמוע ולכוון ולקיים את המצווה. זה חשוב יותר מכל המנהגים הקטנים האלו שבסופו של דבר יכולים לעכב את המצווה. לכן לשבת בשקט ובכוונה ב"זכור את אשר עשה לך עמלק" ולא לשכוח שהמטרה שלנו בסופו של דבר היא "והיה בהניח ה' אלוקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח". אכ"ר.